



RESOLUCIÓN RECTORAL 47730

02 de marzo de 2021

Por la cual se aplica lo dispuesto en el artículo 16 de la Resolución Rectoral 47585 de 2021 y se autoriza la devolución de derechos de matrícula de una estudiante de posgrado

El Rector de la Universidad de Antioquia, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el párrafo del artículo 33 del Acuerdo Superior 1 del 5 de marzo de 1994, Estatuto General, y

CONSIDERANDO QUE:

1. La Resolución Rectoral 15849 de 2002, modificada mediante las Resoluciones Rectorales 16309 de 2002, 19923 de 2004, 21182 de 2005, 21353 de 2005, 23370 de 2006, 33691 de 2011, 35997 de 2012 y 43510 de 2017 y sustituida en su integridad por la Resolución Rectoral 47585 del 29 de enero de 2021, define el procedimiento para la liquidación de los derechos de matrícula para los admitidos y estudiantes de programas de pregrado y contempla en el artículo 16, que se efectuará la devolución del 100 por ciento del valor pagado de los derechos de matrícula cuando un estudiante hubiese acreditado ante el Comité de Liquidación de Matrícula o quien haga sus veces, razones de fuerza mayor que impidieron la cancelación del semestre durante las tres primeras semanas de clase.
2. La estudiante Sandra Patricia Vargas Castaño, se matriculó en la Universidad de Antioquia para el semestre 2020-2 en el programa de Especialización en *Problemas de la Infancia y de la Adolescencia*, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en el cual, según el Acuerdo de Facultad 0025 del Acta 12 del 1° de junio de 2020, iniciaron las clases a partir del 10 de agosto de 2020.
3. Según los registros de la Facultad e historia clínica aportada, la estudiante de posgrado sólo asistió a clases en dos oportunidades, por encontrarse con diagnóstico médico delicado y desde inicios del mes de agosto de 2020 registró hospitalización en diferentes clínicas hasta el 25 de septiembre de 2020, fecha en la cual se da su fallecimiento según consta en el Registro Civil de Defunción N° 08540978, constituyéndose un hecho de fuerza mayor que generó efectos de cancelación del semestre.
4. Para el momento del fallecimiento de la estudiante de posgrado Sandra Patricia Vargas Castaño, el programa se encontraba finalizando la séptima semana de clase, significando con ello que se había superado las tres primeras semanas de clase señaladas en el artículo 16 de la Resolución Rectoral 47585 de 2021, sin embargo, la historia clínica da cuenta de su hospitalización desde inicios del mes de agosto de 2020, es decir, dentro de las primeras tres semanas de clase.



5. El artículo 50 del Acuerdo Superior 432 de 2014 - Reglamento Estudiantil para los Programas de Posgrado-, establece que los estudiantes de posgrado tendrán derecho a beneficiarse de las prerrogativas que se deriven de la Constitución Política, de las leyes, del Estatuto General, y demás normas de la Universidad.
6. El Estatuto General de la Universidad establece dentro de sus principios, la igualdad, y se compromete en la búsqueda de nuevos conocimientos y soluciones a los problemas de la sociedad, con alto sentido humanístico.
7. Analizado el caso por el *Comité de Liquidación de Matrícula*, este consideró la posibilidad de proceder con la devolución del 100% de los derechos de matrícula pagados por la estudiante de posgrado fallecida, Sandra Patricia Vargas Castaño, a sus herederos legítimos y debidamente acreditados.
8. Para efectos de devolución de derechos de matrícula para estudiantes de posgrado, si bien no existe normativa expresa y tratándose en este caso de una estudiante que estuvo matriculada en un programa de posgrado en la Universidad, por analogía y en atención de los anteriores principios, se encuentra pertinente dar aplicación al artículo 16 de la Resolución Rectoral 47585 de 2021, que establece y aplica a estudiantes de pregrado, la devolución del 100 por ciento de los derechos de matrícula cuando se presentan razones de fuerza mayor que impidieron la cancelación del semestre durante las tres primeras semanas de clase.
9. En análisis integral de todos los presupuestos fácticos, se encuentra, que si bien el fallecimiento de la estudiante de posgrado Sandra Patricia Vargas Castaño ocurrió posterior a las tres semanas establecidas en la citada Resolución Rectoral, se evidenció que ésta sólo asistió a dos sesiones de clase en razón de su estado de salud, por lo que resulta pertinente y razonable aplicar al caso concreto lo previsto en el artículo 16 de la citada Resolución Rectoral 47585 de 2021.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Aplicar lo dispuesto en el artículo 16 de la Resolución Rectoral 47585 de 2021 para el caso de la estudiante de posgrado, la señora Sandra Patricia Vargas Castaño con cédula de ciudadanía 32.110.292, fallecida el 25 de septiembre de 2020.



ARTÍCULO 2. Autorizar la devolución del 100% de los derechos de matrícula pagados por Sandra Patricia Vargas Castaño para el semestre 2020-2 en el programa de Especialización en *Problemas de la Infancia y de la Adolescencia*, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, a quienes estén legitimados y acrediten tener el derecho herencial, de conformidad con el proceso de sucesión que se adelante e informando y advirtiéndolo a aquellos del término perentorio señalado en el parágrafo del artículo 16 de la citada Resolución Rectoral 47585 de 2021.

ARTÍCULO 3 Comuníquese y cúmplase.

JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector

Secretario General Universidad de Antioquia (2 Mar. 2021 14:17 EST)

CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General